МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 05 дугаар сарын 23 № 02/15 Улаанбаатар хот

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ГАЗРЫН
ДАРГА С.БАТБААТАР ТАНАА

Өвөрхангай аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн нэр бүхий албан хаагчаас Комисст ирүүлсэн “ажлын байрны дарамтад өртөж байна” гэх гомдлын мөрөөр Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Комиссын ажлын хэсэг тус хэлтсийн ажилтнуудын Олон улсын гэрээ, конвенц дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2025 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг байгууллагын удирдлага, нийт албан хаагчдаас санал асуулга авах, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, баримт бичгийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/101 дүгээр тушаалаар Стандарт хэмжил зүйн салбарын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталсан байна. Тус журамтай танилцахад хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6.3-д заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажил олгогчийн үүргийг журамлаагүй, 7.4-д заасан ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд нарийвчлан тусгаагүй байна.

2.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна” хэмээн заасан. Тус байгууллага нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлаагүй, алба хаагчдад дээрх чиглэлээр сургалт зохион байгуулаагүй байна.

3.Өвөрхангай аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн дарга Г.Дэлгэрмандах нь Өвөрхангай аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр Өвөрхангай аймгийн засаг дарга О.Пүрэвдоржоор хянуулан баталсан байна. Хэлтсийн төлөвлөгөөний хүрээнд Стандартын сургалт, мэдээлэл, салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Сувд-Эрдэнэ нь 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр хэлтсийн дарга Г.Дэлгэрмандахаар батлуулсан байна. Хэлтсийн дарга

15006003

Г.Дэлгэрмандах нь Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссан ажил арга хэмжээний хүрэх түвшнийг Ц.Сувд-Эрдэнийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд өсгөн тавьж баталсан байна. Жишээлбэл Ц.Сувд-Эрдэнийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний арга хэмжээ 1.2-т заагдсан арга хэмжээний хүрэх түвшин байгууллагын төлөвлөгөөнд 10/30, алба хаагч Ц.Сувд-Эрдэнийн төлөвлөгөөнд 10/100, арга хэмжээ 1.4.8-т заагдсан ажил арга хэмжээний хүрэх түвшин 15/150 байсныг мэргэжилтэн Ц.Сувд-Эрдэнэ нь 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.4-т 15/650 болгож өсгөсөн баталсан нь ажлын байрны дарамтын шинжтэй үйлдэл гэж үзэхээр байна.

4. Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/101 дүгээр тушаалаар баталсан "Стандарт хэмжил зүйн салбарын хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 8.2.3-т "Ажилтныг албан үүргээ хэвийн гүйцэтгэхэд шаардагдах ажлын байр, бичиг хэргийн хэрэгсэл, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангана", Өвөрхангай аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн даргын 2022 оны 01 сарын 26-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар баталсан "Стандарт хэмжил зүйн хэлтэст мөрдөгдөх Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам"-ын 3.3.1-д албан хаагч албаны хэрэгцээнд ашиглах компьютер бусад техник хэрэгслийг хүлээн авахдаа тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгаж, эд хөрөнгө хариуцагчийн картын хамт хүлээж авна, 3.4.1-т Байгууллагын компьютер, техник хэрэгслийг гэрчилгээжүүлсэн байна" гэж тус тус заасан байна.

Ц.Сувд-Эрдэнэ нь 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр намайг ажлаа хүлээн авах үед актлагдсан, ашиглах боломжгүй болсон зөөврийн компьютер байгууллагаас хүлээлгэн өгсөн талаар гомдолдоо дурдсан. Уг асуудлын талаар тодруулга авахад тэрээр: "Би байгууллагын вэб сайтад мэдээ оруулах ажлыг хариуцдаг. Харин надад хүлээлгэн өгсөн зөөврийн компьютер нь сүүлийн үеийн аппликейшн, хөтчүүд болон сайтуудыг дэмжихгүй, удаан гацдаг, заримдаа гэнэт унтарчихдаг тул албан ажлаа хийхэд хүндрэл үүсэж байна. Иймээс би өөрийн гар утсыг ашиглан зурагт хуудас, мэдээ мэдээлэл бэлтгэж, байгууллагын вэб сайтад байршуулж байна" хэмээн ажлын хэсэгт тайлбар өгсөн болно.

Өвөрхангай аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн нягтлан бодогч В.Отгонцэцэгээс "...Ц.Сувд-Эрдэнэд хүлээлгэж өгсөн Asus хар өнгийн зөөврийн компьютерын талаарх мэдээллийг авч үзэхэд 2013 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр ашиглалтад хүлээн авсан нь тогтоогдсон бөгөөд засаж сэлбэн ашиглах боломжгүй болж ашиглалтын хугацаа дууссан тул Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 705 дугаартай тогтоолоор акталсан" байна.

Тус алба хаагчийг ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх ажиллах нөхцөл, техник хэрэгслээр хангаагүй ажлын гүйцэтгэл шаардах нь шударга бус юм.

5.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэхийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглоно" гэж хуульчилсан.

Өвөрхангай аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн дарга Г.Дэлгэрмандахаас 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 60 дугаар албан бичгээр "...Ц.Сувд-Эрдэнэ нь ..., ажлын цагаар ажлын байрыг орхиж ажил цалгардуулсан. Гаднын байгууллагуудаас албан сургалт мэдээлэл авах хүсэлт ирүүлээгүй байхад хэлтсийн даргын зөвшөөрөлгүй, батлагдсан сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөгүйгээр сургалт зохион байгуулсан" гэх тайлбарыг ирүүлсэн.

Гомдолд хавсарган ирүүлсэн баримт, материалыг судалж үзэхэд дээрх тайлбарт гаргасан асуудалд холбогдуулан Өвөрхангай аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/29 дүгээр тушаалаар Ц.Сувд-Эрдэнэд нээлттэй сануулах сахилгын шийтгэл, мөн 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/34 дүгээр тушаалаар Ц.Сувд-Эрдэнэд төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулсан байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 0002 дугаар шийдвэрээр "...Өвөрхангай аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн Ц.Сувд-Эрдэнийг төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай" Б/34 дүгээр тушаалыг хүчингүй болгож, түүнийг урьд эрхэлж байсан албан тушаалд эгүүлэн томилж" шийдвэрлэжээ.

Ажлын хэсгээс тус хэлтсийн 11 ажилтан, албан хаагчтай ганцаарчилсан ярилцлагыг зохион байгуулсан бөгөөд ярилцлагад оролцогчид "...Манай даргын удирдах арга барил сайн. Сувд-Эрдэнэд байгууллага хамт олон сайн ханддаг. Дарга энэ хоёрын дунд зан харилцааны маргаантай байдал ажиглагддаг. Зарим үед төвөгтэй байдаг, хоёулаа буулт хийвэл сайн байна. Дарга, Сувдаа эгч хоёр бие биеэ муулаад яваад байдаг. Ажилчид 2 тал болсон юм шиг харагддаг. Дарга, Сувдаа эгч 2 асуудлаа шийдвэрлээсэй гэж бодож байна. Даргыг мундаг хүн гэж боддог байсан боловч одоо эргэлзэж эхэлсэн. Хувийн асуудал, ажил хоёроо ялгаад харьцаж чадахгүй. Энэ асуудлаас болоод ажлаа сольдог ч юм уу гэж бодож байна. Шагнал урамшуулал, цалин хөлсөө хэвийн авдаг, ялгаварлан гадуурхалт дарамт байхгүй даргын удирдах арга барил сайн гэж боддог. Сувд-Эрдэнэ эгч би гэсэн үзэлтэй даргын тавьсан шаардлагыг заримдаа тоодоггүй урдаас нь тайлбар тавьдаг тэр нь даамжраад энэ хоёр хүний дунд ийм асуудал болоод байна уу гэж хардаг. Ер нь 2 хүний хоорондын л харилцааны асуудал юм шиг харагддаг. Түүнээс аль аль нь ажлаа сайн хийдэг" гэх ярилцлагыг өгсөн байна.

Дээрх ярилцлагаас үзэхэд тус хэлтсийн дарга Г.Дэлгэрмандах болон сургалт, мэдээлэл, салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Сувд-Эрдэнэ нарын хооронд үүссэн зөрчил, хувийн харилцаанаас үүдэлтэй таарамжгүй харьцаа байх ба асуудал нь байгууллагын уур амьсгалд сөргөөр нөлөөлж, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Стандарт хэмжил зүйн салбарын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын шинжтэй үйлдэл гаргасан Өвөрхангай аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дарга Г.Дэлгэрмандахад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага тооцох;

2.Хөдөлмөрийн дотоод журамд гомдол, мэдээллийг байгууллагын түвшинд хүлээн авч, шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгах, энэ талаар ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах; (Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар "Үлгэрчилсэн заавар батлах тухай" хамтарсан тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан зааврыг байгууллагын онцлогт нийцүүлэн ашиглах боломжтой);

3.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хүний эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг нийт ажилтнуудад зохион байгуулж, хүний эрхийн мэдрэмж, байгууллагын зохистой соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн үе шаттай арга хэмжээ авах;

4.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид ажлын орчин бий болгох, өргөдөл, гомдол гаргасан ажилтнуудыг гомдол гаргасны төлөө аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх, нөхцөл боломжоор хангах;

5.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд үндэслэж, арга хэмжээний хүрэх түвшинг зөв тодорхойлж, тухайн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолттой уялдуулж батлах, Төрийн албан хаагчийг албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ажиллах нөхцөлөөр хангах;

6.Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж Төрийн албан хаагчийн захирах, захирагдах ёс, ёс зүйн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны ажлыг салбарын нийт албан хаагчид болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах. Шинээр ажилд орж буй албан хаагчдыг чадавхжуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний шаардлагын мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ